

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2377 -
2378/2532

บริษัทไทยคอมพิวเตอรส์ ซัพพลายส์
จำกัด

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันโจทก์ฟ้องเป็นทำนอง
เดียวกัน ขอให้ศาลพิพากษาว่าสินค้าของโจทก์จัดอยู่ในพิกัด 48.01 ง. อัตราร้อยละ
30 ของราคาสินค้าลดอัตราศุลกากรเหลือร้อยละ 10 ของราคาสินค้า ตามประกาศ
กระทรวงการคลังที่ ศก.4/2518 และให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
แหลมทอง จำกัด แก่โจทก์จำนวน 6 ฉบับ มูลค่า 1,858,000 บาทจำเลยยื่นคำให้การ
และฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาศาลภาษีอากรกลางรวมพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาทั้งสองสำนวนจัดอยู่ใน
พิกัด 48.01 ง. อัตราอากรร้อยละ 30 ของราคาสินค้า ลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 10

ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2518 ให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารแหลมทองจำกัด จำนวน 6 ฉบับ รวมมูลค่า 1,858,000 บาท แก่โจทก์ยก
คำฟ้องแย้งของจำเลยสำหรับสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 291/2531 เสีย

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>